



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2048/32 - 2017 දෙසැම්බර් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතින්ද - 2017.12.07

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

ආණ්ඩුවේ නිවේදන

2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත

3(4) වගන්තිය යටතේ වූ නිවේදනය

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(4) වගන්තිය මගින් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර, සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ විෂය භාර අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම වන මා විසින්, මෙම නිවේදනය මගින් -

- (1) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන හයසිය හයක (එ.ජ.ඩො. මිලියන 606) අපේක්ෂිත ආයෝජනයක් සමගින් හම්බන්තොට වරාය (වරාය) සංවර්ධනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා මෙන්ම එය වාණිජමය වශයෙන් ප්‍රායෝගික ජාතික වත්කමක් ("ව්‍යාපෘතිය") බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හඳුනා ගනිමි. ව්‍යාපෘතිය මගින් හම්බන්තොට වරායේ වරාය ආරක්ෂාව, ජලනරණ සේවා, නියමුව, නැංගුරම්ලෑම, ජලනරණය සඳහා සහායක සේවා සැලසීම, මඩ කැණීම, හඳි ප්‍රතිවාර (ප්‍රධාන හා නඩත්තු) පුළුල් කිරීම හා දූෂණ පාලන සේවා ආදිය ඇතුළත් එහෙත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවන හම්බන්තොට වරායේ පොදු පරිශීලක පහසුකම් සහ සේවාවන් කළමනාකරණය (ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්) සඳහා ව්‍යාපෘතිය විසින් කැපවී සිටින අතර ඒ පිළිබඳව 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව 2017 නොවැම්බර් 06 දින අංක 2044/20 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී.
- (2) ඉහතකී පනතේ (3) වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තිය ප්‍රකාරව, හම්බන්තොට වරාය (වරාය) සංවර්ධනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වූ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම සඳහා සහ එය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන හයසිය හයක අපේක්ෂිත ආයෝජනයක් (එ.ජ.ඩො. මිලියන 606) සහිතව ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් සහ වාණිජමය ප්‍රායෝගික ජාතික වත්කමක් වශයෙන් ("ව්‍යාපෘතිය") පරිවර්තනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති බවට ප්‍රකාශ කර සිටිමි.
- (3) ඉහතකී ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හම්බන්තොට වරාය (වරාය) සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සහ එය වාණිජමය වශයෙන් ප්‍රායෝගික වූ ජාතික වත්කමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස නිශ්චිතව දක්වනු ලබන අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය භාරගැනීමේ ව්‍යාපෘති සමාගම වශයෙන් හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට් සර්විසස් කම්පැනි (පුයිට්ට්) ලිමිටඩ් ("ව්‍යාපෘති සමාගම") යන ආයතනය නිශ්චිතව දක්වමි.



- (4) සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව විසින් යෝජනා සම්මතයක් අනුමත කිරීමේ දින සිට අවුරුදු හතක (07) කාලයක් ඇතුළත ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් වාණිජ මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මකකර ආරම්භකරනු ලැබිය යුතු බවට නිශ්චිතව දක්වමි.
- (5) සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත ප්‍රකාරව ඉහතකී ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය සඳහා මෙම නිවේදනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති නිදහස් කිරීම් ව්‍යාපෘති සමාගමට අදාළ විය යුතු බවට නිශ්චිතව දක්වමි.

උපලේඛනය 1

(1) 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත

(i) ආයතන ආදායම් බදු

ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් මගින් උපයා ගනු ලබන ලාභ, ඉපැයීම් හා ආදායම් මත පනවනු ලබන ආදායම් බදු සම්බන්ධයෙන් වන 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනතේ විධිවිධාන වර්ෂ විසි පහක (25) කාලයක් (බදු නිදහස් කාලසීමාව) සඳහා ව්‍යාපෘති සමාගමට අදාළ නොවිය යුතු ය.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුව, වයනා මර්වන්ට්ස් පෝර්ට් හෝල්ඩිංග්ස් කොම්පැනි ලිමිටඩ්, හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට් ගෘප් කොම්පැනි (පුයිවේට්) ලිමිටඩ් සහ ව්‍යාපෘති සමාගම අතර එළැඹුණු 2017 ජූලි මස 29 දින දරන අනුග්‍රහ ගිවිසුම (අනුග්‍රහ ගිවිසුම) බලාත්මක වන දින සිට වර්ෂ හතක (07) කාලයකින් එකී බදු නිදහස් කාල පරිච්ඡේදය ආරම්භ විය යුතු ය.

කෙසේ වුවද, එකී බදු නිදහස් කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වූ පසු, තත්කාලයේ බලාත්මක දේශීය ආදායම් පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාර ව්‍යාපෘති සමාගමේ ලාභ, ඉපැයීම් හා ආදායම් වලට අදාළ ආදායම් බදු ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

එකතු වූවත්, හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජක වශයෙන් ඇතුළත් වීමේ දී ව්‍යාපෘති සමාගමේ කොටස් ගනුදෙනුව හෝ වත්කම් පැවරුම සම්බන්ධයෙන් සමායතන ආදායම් බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

කෙසේ වුවද, එකී බදු නිදහස් කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත ව්‍යාපෘතියේ දළ මෙහෙයුම් ආදායමෙන් 0.05% අනුපාතිකයක් මත ආර්ථික සේවා ගාස්තුව අදාළ වනු ඇත.

(ii) ලාභාංශ මත බදු

බදු නිදහස් ලාභයෙන්, ඉපැයීම් වලින් කොටස්කරුවන්ට ගෙවනු ලබන ලාභාංශ අනුග්‍රහ ගිවිසුම බලාත්මක වන දිනයේ සිට වර්ෂ විසි පහක (25) බදු නිදහස් කාල පරිච්ඡේදය තුළ හා එය ඉකුත් වීමෙන් පසු එක් වර්ෂයක (01) කාලයක් තුළ ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කළ යුතු ය.

(i) රැඳවුම් බදු

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ පහත සඳහන් ගාස්තු මත රඳවා ගැනීමේ බදු ගෙවීමෙන් ව්‍යාපෘති සමාගම නිදහස් කළ යුතු ය:

- (අ) කළමනාකරණ ගාස්තු හා රාජ්‍ය භාගය, එකතු වූවත් එවැනි ගාස්තු සමස්ත එකතුව දළ මෙහෙයුම් ආදායමෙන් සියයට තුනක් (3%) නොඉක්ම විය යුතු ය.
- (ආ) අලෙවිකරණ ගාස්තු, එකතු වූවත් එවැනි ගාස්තු සමස්ත එකතුව දළ මෙහෙයුම් ආදායමෙන් සියයට එකයි දශම පහක් (1.5%) නොඉක්ම විය යුතු ය.
- (ඇ) ප්‍රසාද දීමනා කළමනාකරණ ගාස්තු, එකතු වූවත් එවැනි ගාස්තු සමස්ත එකතුව දළ මෙහෙයුම් ලාභයෙන් සියයට තුනක් (3%) නොඉක්ම විය යුතු ය.

කෙසේ වුවද, පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ විසිපහක (25) කාලය තුළ ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවෙන් ලභාගත් විදේශ ණයවල පොලිය මත සහ උපදේශකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන තාක්ෂණික ගාස්තු හෝ සේවා ගාස්තු මත රඳවා ගැනීමේ බදු ගෙවීමෙන් ව්‍යාපෘති සමාගම නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(iii) උපයන විට ගෙවීමේ බදු

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ ව්‍යාපෘති සමාගමේ විදේශීය රැකියා නියුක්තිකයන් උපයන විට ගෙවීම් බද්දෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු අතර සෑම අවස්ථාවක දී ම එම සේවා නියුක්තිකයන් තුනක (03) උපරිමයකට යටත් විය යුතු ය.

(2) 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත (වැට්) බදු පනත

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයන හා දේශීය මිලදී ගැනීම් හෝ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය. දේශීය මිලදී ගැනීම් හා ආනයනවලට අදාළ බදු නිදහස් කිරීම ව්‍යාපෘතියේ කාර්යය සඳහා ව්‍යාපෘති සමාගමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවාට හෝ උප - කොන්ත්‍රාත්කරුවාට ද අදාළ විය යුතු ය.

එකතු වූවත්, හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජක වශයෙන් ඇතුළත් වීමේ දී ව්‍යාපෘති සමාගමේ කොටස් ගනුදෙනුව හෝ වත්කම් පැවරුම සම්බන්ධයෙන් එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත (PAL)

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් අනතුරුව ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි ආනයන කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ සඳහා වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු ගෙවීමෙන් ව්‍යාපෘති සමාගම නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය. ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා කරනු ලබන සෘජු ආනයන හෝ ව්‍යාපෘති කාර්යය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවකු හෝ උප - කොන්ත්‍රාත්කරුවකු විසින් කරනු ලබන ආනයන සඳහා මෙහි පහත අයිතම අංක (07) හි සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව, මෙම බදු නිදහස් කිරීම අදාළ වන්නේ ය.

(4) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි ගමනාගමනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන රථ වාහන හැර ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයනය සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ නිෂ්පාදන බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය. මෙම බදු නිදහස් කිරීම ව්‍යාපෘති කාර්යය සඳහා ව්‍යාපෘති සමාගමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවකුට හෝ උප - කොන්ත්‍රාත්කරුවකුට ද අදාළ විය යුතු ය.

(5) 1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයනය සෙස් බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය. මෙම බදු නිදහස් කිරීම ව්‍යාපෘති කාර්යය සඳහා ව්‍යාපෘති සමාගමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවකුට හෝ උප- කොන්ත්‍රාත්කරුවකුට ද අදාළ විය යුතු ය.

(6) ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු (NBT)

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු ගෙවීමෙන් ව්‍යාපෘති සමාගම, කොන්ත්‍රාත්කරු හෝ උප - කොන්ත්‍රාත්කරු නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

එකතු වූවත්, හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජක වශයෙන් ඇතුළත් වීමේ දී ව්‍යාපෘති සමාගමේ කොටස් ගනුදෙනුව හෝ වත්කම් පැවරුම සම්බන්ධයෙන් ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(7) ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයන මත රේගු බදු (235 වන අධිකාරය වූ රේගු ආඥාපනත)

සංශෝධිත 2008 අංක 14 දරන ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ 3(5) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ ගමනාගමනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන රථ වාහන හැර ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි ව්‍යාපෘති කාර්යය සඳහා ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයන සියල්ල රේගු බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය. මෙම රේගු බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත වීමෙන් අනතුරුව ආරම්භ වන ඉදිරි වර්ෂ හතක (07) කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් සෘජුවම කරනු ලබන ආනයන හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවකු හෝ උප - කොන්ත්‍රාත්කරුවකු මඟින් සපයා ගනු ලබන භාණ්ඩ සියල්ලටම අදාළ විය යුතු ය. නිෂේධක ලැයිස්තුවේ සඳහන් භාණ්ඩ සියල්ල ද රේගු බද්දෙන් නිදහස් විය යුතු ය. එකතු වූවත්, එවැනි භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සම්පූර්ණයෙන් නිෂ්පාදනය නොවිය යුතු හෝ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයන්ගෙන්, තත්ත්වයෙන් හා කාල වකවානු ඇතුළත ලබාගත නොහැකි විය යුතු ය.

මලික් සමරවික්‍රම (පා.ම.),
සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ
ජාත්‍යන්තර වෙළඳ විෂයභාර අමාත්‍ය.

2017 දෙසැම්බර් මස 07 වන දින.

12-653